



PHC AUTO LTDA

phcauto.com.br

TERMOS DE USO & POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Plataforma de anúncios e serviços PHC Auto

VERSÃO	1.1 - minuta revisada
DATA	Setembro/2026
VIGÊNCIA	A partir da publicação no site
LEGISLAÇÃO	LGPD (Lei 13.709/2018), CDC e Marco Civil da Internet
CONTATO	lgpd@phcauto.com.br

MINUTA PARA REVISÃO JURÍDICA

Versão corrigida para nova análise e aprovação do Dr. Rafael Carvalho Mendes antes da publicação.



TERMOS DE USO - PLATAFORMA PHC AUTO

Versão 1.1 | Setembro/2026 | phcauto.com.br

MINUTA - Sujeita a revisão e aprovação do Dr. Rafael Carvalho Mendes antes da publicação.

PARTE I – TERMOS E CONDIÇÕES DE USO

Os presentes Termos e Condições de Uso ("Termos") regulam a utilização, pelo usuário ("Você" ou "Usuário"), dos serviços disponibilizados pela PHC AUTO por meio do site, da plataforma mobile, de aplicativos e de outros canais de contato (em conjunto, "Serviços"). Estes Termos devem ser lidos em conjunto com a Política de Privacidade (Parte II), que integra este documento.

1. Aceitação dos Termos

Ao criar uma conta ou utilizar funcionalidades que exijam cadastro na plataforma PHC Auto, disponível em phcauto.com.br, o Usuário declara, por meio de manifestação livre, informada e inequívoca (aceite positivo, mediante marcação de caixa de seleção ou ação equivalente), ter 18 (dezoito) anos completos ou mais, ter lido, compreendido e concordado integralmente com estes Termos e com a Política de Privacidade. Caso não concorde, não utilize a plataforma.

A **PHC Auto LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 07.593.679/0001-19, com sede na SDN Asa Norte, Sala 6126, Brasília/DF, é a responsável pela plataforma.

2. Atualização dos Termos

A PHC AUTO poderá aprimorar as funcionalidades dos Serviços, implementar novas tecnologias e, em consequência, atualizar estes Termos, exceto em caso de vedação legal. Alterações relevantes serão comunicadas por e-mail e/ou aviso na plataforma com antecedência mínima de 10 (dez) dias da entrada em vigor.

Quando a atualização envolver mudança material que impacte medidas de segurança, verificação de identidade (inclusive validação biométrica) ou novos tratamentos de dados pessoais, a PHC AUTO solicitará novo aceite no primeiro acesso após a mudança e/ou antes do uso das funcionalidades impactadas. A negativa ou a ausência de novo aceite implicará a limitação de acesso apenas às funcionalidades que dependam dessas medidas, preservada a navegação nas áreas abertas, quando aplicável.

3. O que é a Plataforma PHC Auto

Plataforma digital de intermediação de anúncios de veículos para repasse, consulta de Tabela FIPE e verificação de restrições veiculares. Nos anúncios publicados por terceiros, a PHC Auto atua como intermediadora, não sendo parte nas negociações entre compradores e vendedores.

- › Anúncio e busca de veículos para repasse;
- › Consulta da Tabela FIPE por modelo, ano e versão;
- › Verificação de restrições veiculares (planos pagos);
- › Comunicação entre compradores e vendedores via WhatsApp.

4. Cadastro e Conta de Usuário

Para usar os recursos restritos da plataforma, o Usuário deve criar uma conta com informações verdadeiras, completas e atualizadas, sendo responsável pela guarda e sigilo de suas credenciais (login e senha).

- › É vedado o cadastro com informações falsas ou de terceiros;
- › Cada CPF ou CNPJ pode estar vinculado a apenas uma conta ativa;
- › O Usuário deve ter ao menos 18 anos ou ser representante legal de pessoa jurídica;
- › O Usuário deve comunicar imediatamente à PHC AUTO qualquer uso não autorizado de sua conta.

5. Verificação de Identidade

Para acesso a determinadas funcionalidades (por exemplo, publicação de anúncios e contato com anunciantes) e para aumentar a segurança e prevenir fraudes, a PHC AUTO poderá solicitar verificação de identidade mediante confirmação de CPF e validação por imagem facial (biometria) e, em situações específicas, o envio de documento de identificação (CNH ou RG) para conferência manual.

A imagem facial é dado pessoal sensível e será tratada exclusivamente para identificação e autenticação do Usuário e prevenção à fraude, nas condições descritas na Seção 4 da Política de Privacidade. O Usuário será informado de forma clara e destacada antes de qualquer coleta biométrica.

6. Acesso a Conteúdo Restrito e Suspensão de Acesso

Alguns Serviços estão disponíveis em conteúdo aberto e outros em conteúdo restrito, que exige cadastro prévio e acesso por login e senha. O cadastro de informações falsas pode gerar inconsistência na prestação dos Serviços e impactar ou interromper o acesso.

A PHC AUTO poderá suspender, cancelar ou interromper o acesso aos Serviços nas seguintes hipóteses objetivas, respeitada a legislação aplicável:

- › Suspeita fundada ou confirmação de fraude ou de uso indevido de identidade de terceiros;
- › Violação destes Termos ou da Política de Privacidade;
- › Determinação judicial ou de autoridade competente;
- › Inconsistência cadastral relevante não regularizada após notificação e prazo para regularização.

Como regra, o Usuário será notificado previamente e terá prazo para regularização. Nos casos de suspeita fundada de fraude, uso indevido de identidade ou risco à segurança de outros usuários, a PHC AUTO poderá suspender o acesso de forma cautelar e imediata, comunicando o Usuário em seguida pelo e-mail cadastrado, com indicação do motivo e do canal para contestação (lgpd@phcauto.com.br).

7. Anúncios de Veículos

O Usuário que anunciar veículos declara ser o proprietário ou estar autorizado a negociá-los, responsabilizando-se pela veracidade das informações e imagens publicadas.

- › É proibido anunciar veículos com restrições não declaradas (furto/roubo, alienação fiduciária, débitos, bloqueios judiciais);
- › As fotos devem ser do veículo real anunciado;
- › Preços e condições são de responsabilidade exclusiva do anunciante;
- › Anúncios com informações enganosas poderão ser removidos e a conta suspensa, nos termos da Cláusula 6.

8. Uso Adequado dos Serviços

Ao utilizar os Serviços, Você se compromete a respeitar a legislação brasileira vigente e estes Termos, não devendo produzir, disponibilizar ou compartilhar conteúdo que:

- › Implique a prática de ato ilícito;
- › Viole direitos de terceiros ou da PHC AUTO;
- › Seja falso, incorreto, impreciso ou desatualizado, podendo induzir outrem a erro;
- › Seja ilegal, violento, pornográfico ou contrário à lei e à ordem pública;
- › Induza à discriminação ou incite o ódio contra pessoas ou grupos em razão de nacionalidade, raça, religião, orientação sexual, gênero, condição física, entre outros;
- › Seja protegido por direito de propriedade intelectual de terceiro sem a devida autorização;
- › Contenha vírus ou outro elemento capaz de causar danos ou impedir o funcionamento regular da rede, do sistema e/ou de equipamentos informáticos (hardware e software) da PHC AUTO ou de terceiros;
- › Utilize, cadastre ou opere conta com dados de terceiros sem autorização, inclusive CPF e imagens, ou busque burlar ou contornar mecanismos de verificação de identidade e prevenção à fraude.

9. Responsabilidades do Usuário

Enquanto utilizar os Serviços, Você é responsável:

- › Por todo ato, por ação ou omissão, realizado nos sites, plataformas e aplicativos da PHC AUTO, inclusive por eventual ato ilícito que praticar;
- › Pelo conteúdo que gerar ou publicar;
- › Pela reparação de danos que causar a terceiros ou à PHC AUTO a partir do uso dos Serviços;
- › Pelo seu próprio acesso à internet e pelos equipamentos necessários, mantendo-os adequadamente protegidos (antivírus, firewall etc.);
- › Por não utilizar os Serviços para finalidades diversas das previstas.

10. Limitação de Responsabilidade

Ressalvadas as hipóteses de responsabilidade previstas no Código de Defesa do Consumidor e demais normas de ordem pública, a PHC AUTO não se responsabiliza por:

- › Qualidade, estado ou situação jurídica dos veículos anunciados por terceiros;
- › Prejuízos decorrentes de negociações realizadas diretamente entre usuários ou fora da plataforma;
- › Indisponibilidade temporária da plataforma por manutenção programada ou falha técnica de terceiros, como provedores de conexão à internet;
- › Danos decorrentes de acesso indevido a dados causado por culpa exclusiva do Usuário (por exemplo, compartilhamento de senha) ou de terceiros fora do controle razoável da PHC AUTO;
- › Decisões tomadas exclusivamente com base nas informações de FIPE ou de restrição, que têm caráter informativo e dependem de bases de terceiros.

A PHC AUTO adota medidas técnicas e organizacionais de segurança e prevenção à fraude compatíveis com o estado da técnica.

11. Planos e Pagamentos

A plataforma oferece planos gratuitos e pagos. Os planos pagos são cobrados de forma recorrente (mensal ou anual) via cartão de crédito ou PIX.

- › **Direito de arrependimento:** o Usuário pode desistir da contratação em até 7 (sete) dias contados da assinatura, com devolução integral do valor pago, nos termos do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor;
- › Após esse prazo, o cancelamento pode ser feito a qualquer momento pelo painel do usuário, sem multa, e interrompe as cobranças futuras. O acesso ao plano permanece até o fim do período já pago, sem reembolso proporcional;
- › A PHC Auto pode alterar os valores dos planos com aviso prévio de 30 (trinta) dias, aplicando-se o novo valor apenas a partir da renovação seguinte;
- › A inadimplência resulta na suspensão das funcionalidades pagas até a regularização, mantido o acesso às funcionalidades gratuitas.

12. Consulta FIPE e Restrições

Os dados da Tabela FIPE são obtidos de fontes públicas e atualizados mensalmente. As consultas de restrição são realizadas por meio de parceiros e bases oficiais (Detran/SENATRAN/SNG). A PHC Auto não se responsabiliza por eventuais desatualizações ou erros nas bases de dados de terceiros, recomendando a conferência documental antes de qualquer negociação.

13. Condutas Proibidas

É expressamente vedado ao Usuário:

- › Utilizar a plataforma para fins ilícitos, fraudulentos ou que violem direitos de terceiros;
- › Publicar conteúdo ofensivo, discriminatório, falso ou enganoso;

- › Tentar acessar áreas restritas ou sistemas da plataforma sem autorização;
- › Utilizar robôs, scrapers, crawlers ou automações não autorizadas;
- › Revender acessos ou planos sem autorização expressa da PHC Auto;
- › Empregar recursos tecnológicos para simular a identidade de terceiros (por exemplo, manipulação de imagem ou de biometria).

14. Propriedade Intelectual

Todo o conteúdo da plataforma — marca PHC Auto, logotipos, layouts, textos, imagens e funcionalidades — pertence à PHC Auto LTDA ou a terceiro que licitamente lhe cedeu o direito de uso, sendo protegido pelas Leis nº 9.279/1996 e nº 9.610/1998. Não são permitidas modificações, cópias, reproduções, raspagem de dados (crawler) ou quaisquer outras formas de utilização para fins comerciais sem o consentimento prévio e expresso da PHC AUTO.

O direito de acesso aos Serviços não concede ao Usuário qualquer autorização para uso dos direitos de propriedade intelectual neles contidos. O Usuário mantém a titularidade das fotos e textos que publicar e concede à PHC AUTO licença não exclusiva e gratuita para exibí-los na plataforma enquanto o anúncio estiver ativo.

15. Legislação Aplicável e Foro

Estes Termos são regidos pela legislação brasileira. Fica eleito o foro da Comarca de Brasília/DF para dirimir quaisquer controvérsias, **ressalvado ao Usuário consumidor o direito de propor ação no foro de seu domicílio**, nos termos do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor.

A utilização dos Serviços e as operações iniciadas fora do território brasileiro poderão estar sujeitas também à legislação e à jurisdição dos países onde forem realizadas.



POLÍTICA DE PRIVACIDADE - PLATAFORMA PHC AUTO

Versão 1.1 | Setembro/2026 | Conformidade com a LGPD - Lei 13.709/2018

PARTE II – POLÍTICA DE PRIVACIDADE

1. Controlador dos Dados

A **PHC Auto LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 07.593.679/0001-19, com sede na SDN Asa Norte, Sala 6126, Brasília/DF, é a Controladora dos dados pessoais coletados por esta plataforma, nos termos da LGPD (Lei nº 13.709/2018).

Encarregado pelo Tratamento de Dados (DPO): **[Nome a definir]** - lgpd@phcauto.com.br

2. Dados Coletados

Coletamos os seguintes dados pessoais, de acordo com a finalidade de cada operação:

CATEGORIA	DADOS	FINALIDADE
Cadastro	Nome, CPF/CNPJ, e-mail, telefone, senha (armazenada criptografada)	Criação e gestão da conta
Verificação de identidade	Imagem facial (biometria - dado sensível) , CPF e, quando solicitado, documento de identificação (CNH/RG)	Identificação e autenticação do Usuário e prevenção à fraude
Anúncio	Fotos do veículo, placa, dados do veículo, preço	Publicação do anúncio na plataforma
Comunicação	Nome e telefone (WhatsApp) do anunciante e do interessado	Contato entre comprador e vendedor
Pagamento	Dados do cartão via gateway seguro (nunca armazenados pela PHC Auto)	Processamento de assinaturas
Navegação	IP, data e hora de acesso, cookies, páginas visitadas, dispositivo, navegador	Segurança, cumprimento do Marco Civil, melhoria da plataforma e analytics
Consulta FIPE / Restrição	Placa do veículo consultado	Retorno do resultado da consulta

3. Base Legal para Tratamento

Dados pessoais (LGPD, art. 7º):

- › Execução de contrato - dados necessários para a prestação dos serviços contratados;
- › Legítimo interesse - melhoria da plataforma, segurança e prevenção de fraudes;
- › Consentimento - comunicações de marketing e cookies não essenciais;
- › Cumprimento de obrigação legal ou regulatória - quando exigido por lei ou autoridade competente (inclusive guarda de registros de acesso).

Dados pessoais sensíveis (LGPD, art. 11): a imagem facial (biometria) é tratada com fundamento no art. 11, II, "g" (garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular nos processos de identificação e autenticação de cadastro), sendo o Usuário informado de forma específica e destacada antes da coleta.

4. Dados Biométricos (Imagem Facial)

Considerando a natureza sensível do dado biométrico, a PHC AUTO assume os seguintes compromissos:

- › **Finalidade exclusiva:** a imagem facial é usada apenas para confirmar que o Usuário é o titular do CPF cadastrado e para prevenir fraudes, nunca para marketing, perfilamento ou qualquer outra finalidade;
- › **Transparência:** antes da captura, o Usuário é informado, em tela própria e destacada, sobre a finalidade, o fornecedor envolvido e o prazo de guarda;

- › **Fornecedor:** a validação é realizada por fornecedor especializado [**nome do fornecedor a definir**], que atua como operador, sob contrato com obrigações de confidencialidade, segurança e vedação de uso para fins próprios;
- › **Retenção:** a imagem facial e o respectivo modelo biométrico serão mantidos pelo prazo de [**prazo a definir com o fornecedor**] e, após isso, eliminados, salvo necessidade de guarda para cumprimento de obrigação legal ou exercício regular de direitos;
- › **Alternativa:** o Usuário que não desejar realizar a validação biométrica poderá solicitar verificação alternativa por conferência manual de documento, quando disponível, ou continuar utilizando as funcionalidades que não a exijam;
- › **Segurança reforçada:** acesso restrito, registro de acessos e criptografia em trânsito e em repouso.

5. Compartilhamento de Dados

Seus dados poderão ser compartilhados apenas nas seguintes situações:

- › Com parceiros de pagamento (Stripe / Mercado Pago) para processamento de assinaturas, sob contrato de confidencialidade;
- › Com o fornecedor de verificação de identidade, exclusivamente para a validação biométrica e documental;
- › Com APIs de consulta de restrição (SNG / Detran / SENATRAN) - apenas a placa consultada;
- › Com o outro usuário envolvido na negociação, limitado a nome e telefone, quando o Usuário iniciar o contato;
- › Com autoridades públicas, quando exigido por lei ou ordem judicial;
- › Com empresas controladas pela PHC Holding Participações LTDA, para fins operacionais internos e nas mesmas finalidades desta Política.

A PHC Auto **não vende, não aluga e não cede** dados pessoais a terceiros para fins comerciais.

6. Armazenamento, Segurança e Retenção

Os dados são armazenados em servidores seguros (Supabase/AWS), com criptografia em trânsito (TLS) e em repouso, controle de acesso e registro de operações. O período de retenção é:

- › Dados de conta ativa: durante toda a vigência da conta;
- › Dados de conta encerrada: até 5 (cinco) anos, para cumprimento de obrigações legais e fiscais e exercício regular de direitos;
- › Dados biométricos: conforme a Seção 4;
- › Registros de acesso à aplicação: 6 (seis) meses, conforme o art. 15 do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014).

Em caso de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante, a PHC AUTO comunicará a ANPD e os titulares afetados, nos termos do art. 48 da LGPD.

7. Cookies

Utilizamos cookies essenciais (necessários ao funcionamento) e cookies analíticos (Google Analytics ou similar). Os cookies não essenciais só são ativados após consentimento, que pode ser gerenciado a qualquer momento pelo banner exibido no primeiro acesso.

8. Direitos do Titular (LGPD, art. 18)

Como titular dos seus dados, você tem direito a:

- › Confirmar a existência de tratamento e acessar seus dados;
- › Corrigir dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
- › Solicitar a anonimização, o bloqueio ou a eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a LGPD;
- › Solicitar a portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço;



- › Obter informação sobre as entidades com as quais seus dados foram compartilhados;
- › Revogar o consentimento a qualquer momento, ciente de que a revogação pode limitar funcionalidades que dele dependam;
- › Peticionar perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Para exercer seus direitos: lgpd@phcauto.com.br. Respondemos em até 15 (quinze) dias.

9. Transferência Internacional de Dados

Alguns provedores de infraestrutura (Supabase, AWS, Vercel, Stripe) podem processar dados fora do Brasil. Nesses casos, a transferência observa o art. 33 da LGPD, mediante cláusulas contratuais que exigem nível de proteção compatível com a legislação brasileira.

10. Menores de Idade

Nossa plataforma não é destinada a menores de 18 anos. Caso seja identificado cadastro de menor, a conta será encerrada e os dados eliminados, ressalvada a guarda mínima exigida por lei.

11. Atualizações desta Política

Esta Política pode ser atualizada periodicamente. Notificaremos por e-mail e/ou aviso na plataforma com antecedência mínima de 10 (dez) dias. Mudanças que envolvam novos tratamentos de dados sensíveis exigirão novo aceite. A versão vigente estará sempre disponível em phcauto.com.br/privacidade.

12. Contato e Encarregado de Dados (DPO)

- › E-mail: lgpd@phcauto.com.br
- › Endereço: SDN Asa Norte, Sala 6126 - Brasília/DF - CEP [confirmar]
- › Atendimento: segunda a sexta, das 9h às 18h (horário de Brasília)

PHC AUTO LTDA

REVISÃO JURÍDICA

Paulo Henrique Campos
Administrador

Brasília/DF, ____/____/2026

Dr. Rafael Carvalho Mendes
OAB/DF [nº a preencher]

Brasília/DF, ____/____/2026

QUADRO DE ALTERAÇÕES v1.0 → v1.1

Anexo interno para o Dr. Rafael — remover antes da publicação no site

ITEM	PROBLEMA NA v1.0	SOLUÇÃO NA v1.1
Cl. 8 (v1.0)	Trecho citava "software da Webmotors" (texto copiado de terceiro).	Removida a menção; redação própria (Cl. 8).
Biometria	Prevista nos Termos, mas ausente na Política de Privacidade.	Incluída na tabela de dados, base legal art. 11, II, "g", nova Seção 4 com finalidade, operador, retenção e alternativa.
CNPJ	Preenchido na Parte I e "[a preencher]" na Parte II.	Uniformizado: 07.593.679/0001-19 (confirmar).
Suspensão	Cl. 6 exigia notificação; o "ATENÇÃO" da Cl. 8 dispensava qualquer comunicação.	Regra: notificação prévia. Exceção: suspensão cautelar em fraude, com comunicação posterior e canal de contestação.
Reembolso	"Sem reembolso" sem ressalva.	Incluído direito de arrependimento de 7 dias (CDC art. 49); acesso mantido até o fim do período pago.
Foro	Renúncia a qualquer outro foro.	Ressalvado o foro do domicílio do consumidor (CDC art. 101, I).
Limitação de responsab.	Isenções amplas sem ressalva.	Ressalvadas as hipóteses do CDC; isenções de vírus/terceiros consolidadas na Cl. 10.
Reaceite	Repetido nas Cl. 1 e 2.	Consolidado na Cl. 2.
Outros	Erros de digitação ("depedem", "aplocável", "Atualização"), texto sem acentuação.	Corrigidos. Incluídos: incidente de segurança (art. 48), cookies opt-in, licença de fotos do anunciante, compartilhamento de contato entre usuários.

Pendências para preencher/decidir

- › Nome do Encarregado de Dados (DPO);
- › Fornecedor de biometria e prazo de retenção da imagem facial;
- › Confirmar CNPJ e CEP da sede;
- › Nº OAB/DF do Dr. Rafael;
- › Validar a base legal da biometria (art. 11, II, "g") ou optar por consentimento específico (art. 11, I).